

정 계 요 구

1. 제 목 : ○○○○○○ 간호보조로봇 계약 부적정
2. 정계대상자 : ○○○○○○ 사무직4급 ○○○
3. 정 계 종 류 : 중정계(정직)
4. 정 계 사 유

위 직원은(이하 '정계대상자') 2007년 4월 2일에 우리 공단에 입사하였고, 2023년 9월 1일자로 ○○○○○○ 개원준비단에 전보되어 2024월 3월 1일부터 2025년 6월 30일까지 요양원무과장으로 근무하였으며, 현재는 광주보훈병원 관리부 구매과장으로 근무하고 있습니다.

가. 업무개요

'24년 7월, ○○○○○○은 간호사 업무 부담을 경감하고 의료서비스 향상을 위해 한국로봇산업진흥원이 주관하는 시범사업에 참여하고자 (주)○○○○○○(이하 '○○○○○○프') 및 (주)○○○○○○(이하 '○○○○○○')과 AI 간호보조로봇에 관한 계약을 체결하였습니다.

○○○○○○은 ○○○○○○이 ○○○○○○과 로봇 렌탈 계약을 체결하되, 렌트 비용 전액을 자사가 보전하므로 병원에 별도 비용 부담이 발생하지 않는다고 안내하였으며, '24년 10월부터 '25년 1월까지 렌트비를 정상 지급하였습니다.

그러나, '25년 2월부터 ○○○○○○이 렌트비 보전 의무를 이행하지 않음에 따라 ○○○○○○은 연체료 발생을 방지하기 위해 병원 자체 예산으로 '25년 2~5월분 렌트비(약 33백만원)를 납부하였고, '25년 6월 언론보도를 통해 납품된 로봇은 내부 부품이 없는 이른바 '깡통로봇'이며, 작동이 불가능한 사실을 확인하였습니다.

주요 사건 경위는 [표 1]과 같습니다.

[표] 간호보조로봇 계약 관련 주요 경위

일 자	내 용
24.07.08	- 요양병원 주간회의 시, ○○○○○○장 로봇 사업 관련 설명
24.07.22	- 로봇 실증사업 관련 내용 업체(○○○○○○○) 설명 - 실증사업 내용 : 정부지원 통한 규제혁신 로봇사업, 간호로봇 보급사업 - 기타 : 필요 수량 및 비용 지불 방법, 계약서 내용 확인
24.07.29	- 계약(○○○○○○○, ○○○○○○○)
24.09.12	- 로봇 납품, ○○○○○○○ 물품검수확인, AS확인서 작성
24.10월	- 24.10월부터 렌탈 비용 발생, ○○○○○○○에서 비용 입금
24.12.20	- ○○○○○○○ 직원 2명 방문, 로봇 사용 위한 테스트 ※ ○○○○○○○ 자체 테스트 로봇(렌탈 로봇 아님)
25.02.19.	- 자체예산으로 '25년 2월분 렌탈비 지급
25.02.25	- ○○○○○○○이 방문하여 요양병원장님 면담 (요양병원 간호보조로봇이 운행되도록 조치하겠다고 함)
25.03.07	- ○○○○○○○ 직원 방문하여 자체 로봇 테스트(렌탈 로봇 아님) (테스트 기계 5병동 보관 중)
25.06.19.	- 간호보조로봇 관련 언론보도를 통한 문제 인식
25.06.19.	- 간호보조로봇 관련 운영사항 본사 감사실 보고
25.08.18.	- 간호보조로봇 렌트비 반환 청구를 위한 소송 대리인 선임

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)에서는 직원은 공단의 제규정을 준수하고 상사의 직무상 명령지시에 따르며, 맡은바 직무를 성실히 수행하여야 한다고 규정하고 있습니다.

또한, 공단 「위임전결사항 운영세칙」 [별표2] 보훈병원 위임전결사항에서는 건당 1억 원 이상의 자본예산 집행 시 병원장의 결재를 받아야 함을 명시하고 있고, 동일 규정 제17조(결재받은 문서의 수정)에서는 결재된 문서를 수정할 경우 재작성하여 재결재를 받아야 함을 규정하고 있습니다.

한편, 「계약사무규정」 제77조(계약의 성립) 제1항에서는 이사장 또는 계약담당자가 계약서를 작성하는 경우, 계약상대자와 함께 계약서에 기명날인함으로써 계약이 확정된다고 규정하고 있고, 「위임전결사항 운영세칙」 [별표2]에서는 1억원 이상의 자본예산 집행 시 병원장의 결재를 받아야 한다고 정하고 있어, 결재권자의 승인 후에만 계약서에 직인을 날인할 수 있음을 명확히 규정하고 있습니다.

더불어, 공단 「행정업무의 효율적 운영에 관한 규정」 제35조(문서 미등록자 등에 대한 조치) 제2호에서는 직인을 부당하게 사용한 사람은 징계나 그 밖의 필요한 조치를 하여야 한다고 정하고 있습니다.

아울러, 공단 「직제규정시행세칙」 [별표5] ○○○○○○ 관리부 업무분장 4. '계약 및 검수업무' 및 14. '전 각호 관련 요양병원 지원업무에 관한 사항'에 따르면 ○○○○○○은 계약추진 시 ○○○○○○ 관리부(구매과)에 계약을 의뢰하여야 한다고 정하고 있으며, 공단 「감사규정시행세칙」 제33조 [별표2]에서는 2천만 원을 초과하는 자본예산을 집행 시에는 일상감사를 받아야 한다고 규정하고 있습니다.

또한, 「물품관리시행세칙」 제11조(검수) 제1항에서는 구매한 물품은 검수자의 검수를 거쳐 입고해야 한다고 규정하고 있으며, 동조 제3항에서는 구매 물품을 검수할 때에는 별지 제3호 서식의 검수조서 또는 「계약사무규정시행세칙」 별지 제7호 서식의 검수도장을 일반명세서에 날인하도록 규정하고 있습니다.

따라서, 위의 규정들은 결재권자의 승인, 일상감사, 계약의뢰, 검수 등 계약 및 예산집행과 관련한 내부통제 절차를 명확히 규정하고 있으므로, 공단 직원들은 관련 규정을 철저히 준수하여 계약의 적정성과 예산집행의 투명성을 확보하고 병원의 재정적 손실을 예방하기 위해 성실히 업무를 수행해야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

징계대상자는 간호보조로봇 계약을 추진하면서 관련 규정 및 절차를 준수하지 않은 사실이 있으며, 그 내용은 다음과 같습니다.

1) 계약내용의 부적정

① 계약검토 미흡

징계대상자는 간호보조로봇 시범사업 참여를 추진하면서 시범사업 명칭, 지원 내용, 지원범위, 선정절차 등을 충분히 확인하지 않은 채 계약을 추진하였고, 계약 체결 전 사업자등록증, 법인등기부등본 등 기본적인 업체 검증 절차도 이행하지 않아 실체가 불분명한 업체와 계약을 체결하는 결과를 초래하였습니다.

또한, 사업 구조상 ○○○○○○이 실질적인 계약상대자에 해당함에도, 징계대상자는 ○○○○○○으로부터 렌트비를 지급받아 이를 ○○○○○○에 지급하는 2건의 분리 계약을 체결하였으며, 계약 당시 해당 계약구조에 대해 의문을 가졌음에도 관련 사항을 검토하지 않고 업체 설명만을 신뢰하여 계약을 진행하였습니다.

그 결과, ○○○○○○ ○○○○○○이 직접적인 계약당사자 관계로 설정되어 계약상 주요 책임과 의무를 ○○○○○○이 부담하는 구조적 리스크가 형성되었고, 자체 예산을 통한 렌트비 지급 문제가 실제로 발생하게 된 주요 원인인 사실이 확인되었습니다.

② 계약 조항의 불명확

○○○○○○○ 계약서에는 '○○○○○○○의 귀책사유로 ○○○○○○에 손해가 발생할 시 ○○○○○○이 책임진다.'와 '배상액의 규모에 대해서는 회사의 매출 규모에 비례하고, 상대방의 불법행위나 계약의 위반 정도에 따라 ○○○○○○과 ○○○○○○이 상호 협의하여 미리 결정한다.'라고 명시되어 있을 뿐 구체적인 보상기준과 절차가 규정되어 있지 않았습니다.

또한, ○○○○○○ 계약서에는 렌트비(월 8,268,000원, 총 297,648,000원), 약정기간(36개월), 로봇 사양 등이 명시되어 있으나, ○○○○○○ 계약서에는 이러한 세부 사항이 전혀 기재되지 않은 채, 단순히 '○○○○○○○은 ○○○○○○의 요양보조로봇 6기 렌트를 진행하고, 렌트 시 ○○○○○○의 렌트비를 대납한다는' 문구만 포함되어 있었습니다.

아울러, 계약서에는 렌트비 대납 의무를 담보할 수 있는 지급보증서 등 내용이 포함되지 않았으며, 사업 선정 시 남은 렌트료를 일시불 지급한다고 기재되어 있으나 사업이 미선정될 경우('25년 12월 이후) ○○○○○○('24.7.29.~'27.7.28., 3년)의 잔여 렌트비 처리절차에 관한 조항 등 필수적인 계약 내용들이 다수 누락된 사실을 확인하였습니다.

반면, ○○○○○○ 계약서에는 공단 재산 보호를 위한 조건부 지급(선보전 후 지급) 등 위험 완화 조항이나 ○○○○○○ 계약과의 연계 내용이 전혀 포함되어 있지 않아, ○○○○○○이 렌트비 보전을 이행하지 않을 경우 병원이 직접 재정적 손실을 부담하는 구조가 형성되어 있었습니다.

이처럼, 불명확한 계약조항과 핵심 내용의 누락으로 인해 병원의 계약상 권리·의무 관계가 명확히 규정되지 않아, 향후 계약이행 과정에서 손해배상 책임, 잔여 렌트비 부담 등과 관련한 재정적 위험을 병원이 직접 부담하게 되는 결과를 초래하였습니다.

2) 계약절차의 부적정

① 결재절차 미이행

간호보조로봇 시범사업 관련 계약추진 문서를 검토한 결과, 계약추진 문서1)에는 무상임대 조건 및 ○○○○○○ 계약서가 첨부되어 있었으나, 계약보고 문서2)에는 기존 추진 문서에 없었던 렌트비 내용(월 8,268,000원, 총 297,648,000원)과 ○○○○○○ 계약서가 추가로 첨부된 사실이 확인되었습니다.

1) 「AI 간호보조 로봇 개발 시범사업 참여」(진료부(요양)-1016, '24.7.29.)

2) 「AI 간호보조 로봇 개발 시범사업 참여 계약 보고」(진료부(요양)-1034, '24.7.31.)

징계대상자는 계약 당일에 ○○○○○○의 계약서를 처음 확인하였음에도 계약기간, 렌트료, 계약조건 등이 공단에 유리한지 검토하지 않은 채 단순히 '결과적으로 공단 비용이 발생하지 않는다'는 이유만으로 총 297,648,000원 규모의 ○○○○○○ 계약을 병원장의 승인 절차 없이 체결하였습니다.

그러나, 최초 계약추진 문서에서 없었던 ○○○○○○ 계약은 무상계약이 아닌 총 297,648,000원의 금전지급의무를 부담하는 로봇 매매계약(유상계약)에 해당하므로 병원장의 재결재를 받아야 하나, 징계대상자는 결재권자에게 재결재를 받지 않은 채 계약을 체결한 사실이 있습니다.

② 직인의 부당 사용

결재는 기관 내부에서 계약 체결의 적정성을 검토하고 승인하는 절차이며, 직인은 그 내부 의사를 대외적으로 확정하는 수단에 해당하나, 징계대상자는 ○○○○○○ 계약을 체결하면서 결재권자에게 해당 내용에 대한 보고 및 재결재 절차를 거치지 않은 채 기관 명의 직인을 무단으로 사용하여 계약을 체결하였습니다.

이와 같은 행위는 내부결재 절차를 위반하고 기관의 직인을 부당하게 사용한 것으로, 공단 「행정업무의 효율적 운영에 관한 규정」 제35조(문서 미등록자 등에 대한 조치) 제2호에 따라 직인을 부당하게 사용한 경우에 해당되므로 징계나 그 밖의 필요한 조치가 필요한 사항으로 판단됩니다.

③ 계약의뢰 절차 미이행

○○○○○○은 계약추진 시 「직제규정시행세칙」에 따라 ○○○○○○ 관리부(구매과)에 계약을 의뢰하여야 하나, 본 건은 구매과의 의뢰 없이 ○○○○○○ 자체적으로 계약을 체결하였습니다.

징계대상자는 “해당 계약은 실제 비용이 발생하지 않아 관리부에 의뢰하지 않았다”고 진술하였으나, ○○○○○○ 계약은 렌트비 지급의무자가 ○○○○○○으로 명시된 ‘유상계약’임에도 불구하고 ○○○○○○ 관리부의 계약의뢰 절차를 거치지 않은 채 자체적으로 계약을 체결한 사실이 있습니다.

④ 일상감사 미의뢰

징계대상자는 실제 예산집행이 발생하지 않는다는 이유로 일상감사 의뢰 절차를 생략하였다고 진술하였으나, ○○○○○○이 렌트비 보전 의무를 이행하지 않아 ○○○○○○ 자체 예산으로 렌트비를 지급하여 실질적인 비용이 발생하였으며, 특히 ○○○○○○ 계약은 총 297,648,000원의 로봇 매매계약으로 2천만 원을 초과하는 자본예산 집행에 따른 일상감사 의뢰 사항임에도 일상감사 의뢰 없이 계약을 추진한 사실이 확인되었습니다.

3) 검수 및 관리 부적정

① 검수절차 미이행

2024년 9월 12일, 징계대상자는 간호보조로봇 6대를 납품받으면서 로봇의 상태나 작동 여부를 확인하지 않은 채 비닐 포장조차 개봉하지 않고 검수하였으며, 검수조서 및 검수도장이 날인된 거래명세서 또한 작성하지 않는 등 검수 절차를 적절하게 이행하지 않은 사실이 있습니다.

* (참고) '25년 9월 ○○○○○○ 종합감사 시, 6대 중 1대를 제외한 5대가 납품 당시 그대로 비닐 포장된 상태로 방치되어 있었으며, 개봉된 1대는 내부 부품이 비어 있는 것을 확인하기 위해 개봉한 사실을 확인함

징계대상자는 로봇의 정상 작동을 위해서는 ○○○○○○의 추가 설정이 필요하다고 알고 있었고, 단순히 로봇 대수만 확인한 후 ○○○○○○의 검수확인서에 병원 직인을 날인하였습니다.

○○○○○○의 검수확인서에는 '구매한 물품이 정상적으로 작동함을 확인하고, 계약자는 ○○○○○○에게 유지보수 등 A/S를 요청할 수 없으며, 이와 관계없이 잔여 할부금 및 계약물품 총액을 이의 없이 납부한다'는 내용이 명시되어 있음에도 불구하고, 징계대상자는 검수 절차를 제대로 이행하지 않은 채 병원 직인을 날인하여 검수를 완료한 사실이 있습니다.

② 계약관리 부실

(가) 시범사업 관리 소홀

징계대상자는 시범사업 계약 이후, 사업 진행 여부나 신청 상태에 대해 단 한 차례도 확인하지 않았으며 언론보도 이후 한국로봇산업진흥원에 문의한 결과, ○○○○○○은 실증사업의 지원기관으로 등록되어 있으나 ○○○○○○은 수요기관으로 등록되지 않은 사실이 확인되었습니다.

또한, '24년 12월 20일 및 '25년 3월 7일 ○○○○○○ 직원이 2차례 ○○○○○○에 방문하여 렌탈 로봇이 아닌 자사 로봇을 이용해 맵핑작업 등 테스트를 실시하였으나, 징계대상자는 낙상감지경보, 욕창예방경고 등 로봇 주요 기능의 구현 여부 및 병원 납품 로봇이 아닌 자사 로봇을 사용하는 사유, 자사 로봇에게는 설치된 카메라가 납품 로봇에게 없는 이유 등을 전혀 확인하지 않았습니다.

한편, '25년 2월 25일 요양병원장은 ○○○○○○과 직접 면담하여 로봇 정상 작동을 위한 문제 해결을 요청하였고 ○○○○○○은 조속한 개선을 약속하였으나, '25년 9월 ○○○○○○ 종합감사까지 로봇이 정상 작동된 적은 한 번도 없었으며, 위 두 차례 테스트 외에는 병원 내 로봇 관련 활동이 이루어지지 않았습니다.

이처럼, 징계대상자는 사업 추진 과정에서 시범 사업 신청 여부 및 로봇 작동 상태 등 기본적인 업무 수행을 소홀히 하였고, 그 결과 불필요한 계약과 행정절차만 발생하였을 뿐 납품된 로봇은 1년간 정상 작동되지 않은 채 창고에 방치되었습니다.

또한, '25년 6월 언론보도 이전까지 해당 로봇이 내부 부품이 없는 상태였음을 전혀 인지하지 못한 사실도 확인되었습니다.

(나) 계약불이행에 관한 조치 미흡

○○○○○○은 계약상 재정 손실이 발생한 경우, 계약 해지 또는 손해배상 청구 등 법적 검토와 적극적인 행정조치를 통해 공단 재산을 보호해야 합니다.

그러나, ○○○○○○이 렌트비 지급 의무를 이행하지 않아 ○○○○○○이 자체 예산으로 '25년 2월~5월분 약 33백만 원의 렌트비를 지출하였음에도, 징계대상자는 즉시 결재권자에게 보고하지 않았으며 해당 금액의 회수 및 보전 방안에 대해 어떠한 검토나 조치도 없이 '25년 6월까지 업체에 단순 전화 연락만 취한 것으로 확인됩니다.

또한, 2025년 6월 19일 간호보조로봇 관련 언론보도 이후에서야 본사 감사실에 해당 사건을 보고하였으며, 그 전까지는 사안의 심각성을 인식하지 못한 채 실질적인 대응이나 후속 조치를 전혀 취하지 않았습니다.

5. 징계대상자의 변명

징계대상자는 ○○○○○○장의 소개를 통해 해당 업체((주)○○○○○○)를 알게 되었고, 경남 지역 타 공공기관에서도 해당 업체와 계약을 체결한 사실이 있어 공신력 있는 기관이자 검증된 업체로 인식하였다고 진술하였습니다.

또한, 시범사업 추진 시 공단이 별도로 부담하는 금액이 없다는 점에 주목하여, 계약 시 일부 절차상 미흡한 점이 있었던 것을 인정하나, 고의로 규정을 위반하거나 의도한 것은 아니었다고 진술하였습니다. 아울러, 업체의 사기 행위에 본인이 연루된 점에 대해서는 억울함을 호소하였습니다.

6. 결론

징계대상자는 '간호보조로봇 개발 시범사업'과 관련하여 계약내용, 계약절차, 검수 및 관리 등 계약 전반에서 행정절차를 소홀히 하였으며, 계약상 주요 내용 및 조건을 제대로 확인하지 않은 채 사업을 추진한 사실이 확인되었습니다.

특히, 계약의 주요 내용과 업체 제안 사항을 면밀히 검토하지 않은 채 업체의 설명만을 신뢰하여 계약을 체결하였고, 문서 결재, 직인 사용, 계약 의뢰, 일상감사 절차 등을 위반하여 규정 위반과 계약 관리 부실을 초래하였습니다.

또한, 계약서의 불명확한 조항과 필수 내용의 누락으로 병원이 재정적 위험을 부담하게 되었으며, 시범 사업 관리 부실로 인해 1년 동안 작동하지 않는 로봇을 보유하고 불필요한 행정절차만 발생시킨 사실이 확인되었습니다.

아울러, '25년 6월 언론을 통해 경남 지역 타 공공기관의 간호보조로봇 피해 사례가 보도되었으며, 비록 공단이 직접 언급되지는 않았으나 관련 사실관계가 존재하는 점을 고려할 때, 향후 언론보도 발생 시 기관의 신뢰도와 이미지가 심각하게 훼손될 우려가 있습니다.

이러한 행위는 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)에 위배되며, 공단 「인사규정」 [별표3] 징계양정기준 중 '비위의 도가 경하고 중과실인 경우'의 '부작위·직무태만'에 해당합니다.

또한, ○○○○○○이 약 33백만 원의 렌트비를 자체 예산으로 지출하였음에도 징계대상자는 즉시 상급자에게 보고하거나 적절한 법적 조치를 취하지 않아 공단 재정에 손실을 초래한 행위는 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)을 위반한 것으로, 공단 「인사규정」 [별표3] 징계양정기준 '비위의 도가 경하고 중과실인 경우'의 '소극행정'에 해당됩니다.

따라서, 위 사람은 「인사규정」 제53조(징계대상) 제 1·3·6·8호에 해당하고, 「인사규정」 제58조의3(징계양정의 기준) [별표3] 징계양정기준 중 '비위의 도가 경하고 중과실인 경우'의 '부작위·직무태만, 소극행정'에 해당함으로 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 따라 '중징계(정직)' 처분을 요구합니다.

이 하 여 백

2025. 11. .

감 사 이 창 화